生效力”规定，本案债权已经合法转让，申请人有权以自己的名义，提起本案仲裁。且根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第九条的规定“债权债务全部或者部分转让的，仲裁协议对受让人有效，但当事人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外”，申请人有权依据《借款协议》第4条约定的仲裁条款，向湛江国际仲裁院提起本案仲裁。

另由于本案属于涉外案件，应适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》首先确定应适用的法律。《借款协议》（2018）和《借款协议》（2019）已明确约定协议的争议适用中国法律。根据涉外民事关系法律适用法第3条规定，当事人依照法律规定可以明示选择涉外民事关系适用的法律。因此，本案应当适用中国法律。

2018年6月26日，债权转让人罗建峰与被申请人千路商事株式会社以及该公司的主要股东员昊、孙万鹏、邱千依、涂云峰，以及其他股东，签订了《借款协议》（2018），约定罗建峰借款日元2000万元给被申请人千路商事株式会社，借款期限4年。后2年计算利息。

该协议还同时约定，第2条第2款“若甲方（罗建峰）将上述资金借予乙方（千路商事株式会社）之后，乙方在120天内未能取得绿牌车公司资格，甲方有权收回及终止借款，乙方、丙方（被申请人）需无条件接受”，若甲方愿意继续支持的，各方另行协商。